

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 131/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

นายไกรวุฒิหรือพา ชูเอียด

จำเลย

นายไกรวุฒิหรือพา ชูเอียด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 364, 365, 392, 83 ฐานบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธปืน จำคุก 2 ปี ฐานทำให้ผู้
อื่นดลใจกลัวจำคุก 15 วัน รวมจำคุก 2 ปี 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 365, 392 ประกอบด้วยมาตรา 83 เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว เป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 365 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
ให้จำคุก 2 ปี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 89)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดียังไม่ถึงที่สุด อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา
ประกันแปดหมื่นห้าพันบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดียังไม่ถึงที่สุด อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคา
ประกันแปดหมื่นห้าพันบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ